

SCHRIFTSÄTZE · 25.06.1998

Schriftsatz im Eilverfahren – McDonald's

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	25.06.1998	Von McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz im Eilverfahren – McDonald's France · 25. Juni 1998

Überblick: Schriftsatz, eingereicht für McDonald's France beim Ersten Präsidenten des Berufungsgerichts Paris, als Antwort auf den Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils des Handelsgerichts Paris vom 18. Mai 1998.

Das Wesentliche

Collorafi und die Gesellschaften SEBOL, B et O und LES PINS hatten den Ersten Präsidenten mit Klageschrift vom 29. Mai 1998 angerufen, um die vorläufige Vollstreckbarkeit auszusetzen, und sodann ihre Wiedereinsetzung in die Geschäftsbetriebe beantragt. McDonald's macht geltend, diese Anträge seien unzulässig und unbegründet: Die Geschäftsbetriebe gehörten McDonald's, da die Unternehmenspacht Collorafi eingeräumt worden sei. Mangels Zahlung der Gebühren habe die Auflösungsklausel gegriffen und die Kündigung sei am 2. Januar 1998 kraft Gesetzes wirksam geworden; die Restaurants seien am 10. Juni 1998 zurückgegeben worden, nachdem der Vollstreckungsrichter des Landgerichts (TGI) Grasse die Gnadenfrist verweigert habe. McDonald's beruft sich auf Artikel 524 des NCPC und bestreitet jede offensichtlich übermäßige Folge, da es die geforderten Bankbürgschaften gestellt habe.

Tragweite

Dokument zum Verfahrensteil über die Aussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit vor dem Berufungsgericht: McDonald's beantragt darin die Zurückweisung des gegnerischen Antrags und die volle Wirkung des Urteils vom 18. Mai 1998.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-eilverfahren-berufungsgericht-paris-mcdonalds-vorlaeufige-vollstreckbarkeit-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.